

法学论文 AI 辅助评审规程 v0.14 专家意见回应

文档说明

本文档回应专家对《中国自主知识体系研究论文 AI 辅助评审规程 v0.14》提出的三个问题，并说明规程修订方案。

专家意见概述

专家对 v0.14 规程提出三个问题：

- 1. **预检层复核后的流程**：在 2.2 项目口径预检阶段，预检结论是"边界进入评分并标记复核"的论文，在触发预检阶段的专家复核后，经人工确认属于能够进入评分的论文，是否继续交由 AI 进行辅助判断。
- 2. **人工复核的终局性**：在 6. 人工复核机制下，包括 6.1.1 预检层复核和 6.1.2 评价层复核两个部分中，都会涉及到人工确认，人工确认是否在此复核具有终局性？
- 3. **信号矛盾的概率**：6.1.2 评价层复核下，有关阶段3的自主知识体系信号矛盾中，既然会复用六维评分的分析结果，那么会不会导致这种矛盾可能产生概率极低？六维评分不高但属于建立自主知识体系的情况是否不太可能出现？

问题一：预检层复核后的流程

当前规程设计

根据 v0.14 规程 2.2 节"项目口径预检阶段"：

- 预检结论"边界进入评分并标记复核"：论文会先完成六维评分，然后自动触发专家复核（无论评分如何）
- 表格第2行明确："边界进入评分并标记复核" → 是（进入六维评分）→ 完成评价 → 自动触发专家复核

回应意见

✅ 应该继续交由 AI 进行辅助判断。

理由

- 1. **证据整理价值**
 - 即使是边界论文，六维评分仍能提供结构化证据（研究创新性、现状洞察度、分析框架建构力、逻辑严密性、结论可接受性、前瞻延展性）
 - 这些证据为专家复核提供参考，降低专家从零开始阅读全文的负担
- 2. **工作量压缩**
 - AI 先做初步分析，专家可以直接看到证据片段和风险提示
 - 专家可以快速定位论文的关键问题和潜在风险

3. 流程一致性

- 所有进入评分的论文都走相同流程，便于横向比较
- 避免因论文类型不同而采用不同评价流程，导致结果不可比

需要明确的事项

1. 六维评分的定位

- 边界论文的六维评分**不作为最终裁判**，只作为辅助信息
- 专家复核时应优先看原文证据，而不是只看 AI 给的分数

2. 流程灵活性

- 如果专家在预检层复核时已经确认"明显不适格"，可以直接终止，不必等 AI 评分完成
- 如果专家确认"可以进入评分"，则继续走六维评分流程

3. 复核报告要求

- 边界论文的复核报告应明确标注"预检层标记为边界论文"
- 报告应优先呈现原文证据和预检层标记的边界原因

问题二：人工复核的终局性

当前规程设计

v0.14 规程区分了两个层次的复核：

- **6.1.1 预检层复核**：在阶段1触发，判断论文是否适合进入评价流程（**门槛问题**）
- **6.1.2 评价层复核**：在阶段4触发，判断评价结果是否可靠（**质量问题**）

但规程未明确说明人工复核是否具有终局性。

回应意见

✅ 人工复核应该具有终局性，但需要分层理解。

预检层复核的终局性

终局性原则：专家判断具有终局性。

具体含义：

- 专家确认"明显不适格" → **直接结束**，不进入六维评分
- 专家确认"边界论文可以进入评分" → **继续走六维评分流程**，六维评分结果作为辅助信息供专家参考
- 专家确认"进入评分" → **正常评价流程**

理由：

- 门槛问题是"是否属于本项目研究范围"，这是专家判断，AI 无法推翻

- 预检层复核是质量控制的第一道防线，专家判断应具有最高优先级

评价层复核的终局性

终局性原则：专家判断具有终局性。

具体含义：

- 专家确认 AI 评分可靠 → **采纳 AI 评分作为参考**
- 专家确认 AI 评分不可靠 → **专家给出最终判断**
- 专家可以采纳、修正或推翻 AI 评分

理由：

- 质量问题是“评价结果是否可靠”，专家判断优先于 AI
- 评价层复核是质量控制的最后防线，专家判断应具有最高优先级

重要原则

1. AI 是辅助工具，不是替代工具

- AI 输出的是可复核的初筛性判断信号
- 专家复核是质量控制的最后防线

2. 避免 AI 判断锚定专家判断

- 复核报告应优先呈现原文证据和分歧来源
- 不得只把 AI 的最终建议推送给专家

3. 专家判断的独立性

- 专家可以基于原文证据做出独立判断
- 专家不受 AI 评分的约束

建议补充到规程

建议在 v0.15 规程中新增 **6.3 节“人工复核的终局性”**，明确上述原则。

问题三：信号矛盾的概率

当前规程设计

根据 v0.14 规程：

- **2.3.5 节：**“复用六维评分的分析结果，降低重复阅读成本”
- **6.1.2 节触发条件：**“六维总分>70，但'中国问题中心性：否'或'中国实践解释尝试：否'”

回应意见

⚠️ 矛盾概率不一定极低。

可能出现矛盾的典型场景

场景1：传统法教义学高分论文

六维评分：

- 研究创新性 85（提出新解释路径）
- 逻辑严密性 80（论证严密）
- 总分 75

自主知识体系信号：

- 中国问题中心性"部分"（主要是教义学问题，中国语境不明显）

矛盾：六维高分，但自主知识体系信号弱

复核目的：判断该论文是否属于本项目研究范围

场景2：比较法高质量论文

六维评分：

- 现状洞察度 80（梳理域外争论）
- 分析框架建构力 75（比较框架清晰）
- 总分 72

自主知识体系信号：

- 中国实践解释尝试"否"（主要介绍域外制度）

矛盾：六维高分，但自主知识体系信号弱

复核目的：判断该论文是否属于本项目研究范围

场景3：中国特殊制度议题低质量论文

六维评分：

- 研究创新性 45（只有口号）
- 逻辑严密性 40（论证薄弱）
- 总分 48

自主知识体系信号：

- 中国问题中心性"是"（涉及监察体制）
- 中国实践解释尝试"是"（尝试解释监察实践）

矛盾： 六维低分，但自主知识体系信号强

复核目的： 判断 AI 是否误判（可能是高创新但非主流论文，或确实是论证质量不高的论文）

为什么会出现矛盾

1. 评价维度不同

- **六维评分：** 评价学术质量（创新性、逻辑严密性、框架建构力）
- **自主知识体系信号：** 评价问题来源和转化动作（是否涉及中国问题、是否解释中国实践）

2. 高质量 ≠ 自主知识体系

- 一篇传统法教义学论文可以质量很高（逻辑严密、框架清晰），但不一定涉及中国特殊制度议题
- 一篇涉及中国特殊制度议题的论文可以问题来源明确，但论证质量可能不高

3. 矛盾是质量控制机制的一部分

- 矛盾不是系统错误（bug），而是设计特性（feature）
- 矛盾提示专家：这篇论文需要人工裁断
- 矛盾帮助识别边界论文和需要专家判断的论文

六维评分不高但建立自主知识体系的情况

是否可能出现： 可能出现，但需要专家裁断。

典型情况：

1. 高创新但非主流论文

- 提出原创性的中国法学概念或理论
- 但因观点非主流、批判性强，AI 可能在"结论可接受性"上给低分
- 导致总分不高，但自主知识体系信号强

2. 新兴领域论文

- 涉及新兴的中国特殊制度议题（如数字治理、算法规制）
- 但因缺乏既有研究，AI 可能在"现状洞察度"上给低分
- 导致总分不高，但自主知识体系信号强

3. 实践导向论文

- 深度解释中国实践，但理论框架不够系统
- AI 可能在"分析框架建构力"上给低分
- 导致总分不高，但自主知识体系信号强

复核机制的价值：

- 这些论文会触发评价层复核
- 专家可以基于原文证据判断：是 AI 误判，还是确实论证质量不高
- 避免遗漏具有代表性潜力的论文

建议补充到规程

建议在 v0.15 规程的 6.1.2 节"评价层复核" 中，补充典型场景说明和重要说明。

总结建议

问题	当前设计	回应意见	是否需要修改规程
问题一： 预检层复核后的流程	边界论文完成评价后自动触发复核	✅ 保持不变， 但明确六维评分只作为辅助信息	否（已经清楚）
问题二： 人工复核的终局性	未明确说明人工复核的终局性	✅ 补充 6.3 节， 明确人工复核具有终局性	是（需要补充）
问题三： 信号矛盾的概率	矛盾触发复核	✅ 保留触发条件， 但补充典型场景说明	是 （需要补充说明）

规程修订方案

基于上述回应，建议发布 **v0.15 版本规程**，主要修订内容：

修订1：新增 6.3 节"人工复核的终局性"

在 6.2 节"复核报告要求"之后，新增 6.3 节，明确：

- 预检层复核的终局性原则
- 评价层复核的终局性原则
- 重要原则（AI 是辅助工具、避免锚定、专家判断独立性）

修订2：完善 6.1.2 节"自主知识体系信号矛盾"

在 6.1.2 节的"自主知识体系信号矛盾"部分，补充：

- 三种典型场景（传统法教义学高分论文、比较法高质量论文、中国特殊制度议题低质量论文）
- 每种场景的复核目的
- 重要说明（矛盾是质量控制机制的一部分、评价维度不同、高质量≠自主知识体系）

修订3：更新版本信息

- 版本号：v0.14 → v0.15
- 更新日期：2026-05-09
- 更新 changelog

附录： 规程修订对照

详见 `law-ai-assisted-review-rules-v0.15-expert-edition.md` 。

文档结束